

1516464-54.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... na lide.

A materialidade do crime de tráfico a ele imputado encontra esteio no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11, Laudo de Constatação de fls. 08/10 e Laudo Pericial de fls. 165/167, onde se infere que os materiais apreendidos com o acionado, se tratavam, efetivamente, de substâncias entorpecentes, no caso, crack. A autoria do crime de tráfico imputado ao acionado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516464-54.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516464-54.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEILA ROBERTA DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

LEILA ROBERTA DOS SANTOS e ADRIANO LUIS DE MATOS foram denunciados e se veem processados, a primeira pela prática do crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, e o segundo, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, Leila, em data incerta, mas compreendida entre 16 de maio de 2022 e 21 de julho de 2022, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular de marca Samsung, IMEI 356959773984049, pertencente à vítima Jeáguido Roqueda Silva, coisa que sabia ser produto de crime, e, ADRIANO, em 21 de julho de 2022, por volta de 12h20, na Rua Asdrubal do Nascimento, nº 434, República, nesta cidade e comarca, guardava, ocultava e vendia drogas, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 98 (noventa e oito) invólucros plásticos contendo 24,4g (vinte e quatro gramas e quatro decigramas) de crack, cf. boletim de ocorrência de fls. 04/06, laudo de constatação de fls. 08/10 e auto de exibição e apreensão de fl. 11.

Recebida a Denúncia, o acusado ADRIANO foi citado, apresentando Resposta à Acusação, seguindo-se a decisão saneadora.

Em audiência foi colhida a prova oral e interrogado o acionado ADRIANO.

Ponderações finais das partes em debates.

Auto de Exibição e Apreensão do Entorpecente, a fls. 11.

Laudo de Constatação a fls. 08/10.

Laudo de Exame Químico-Toxicológico, a fls. 165/167.

Comprovante de depósito judicial do valor apreendido com o réu (R\$ 130,00- fls.11).

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A avaliação da denúncia é feita única e exclusivamente em relação ao acionado

ADRIANO, integrado que foi na lide.

A materialidade do crime de tráfico a ele imputado encontra esteio no Auto de

Exibição e Apreensão de fls. 11, Laudo de Constatação de fls. 08/10 e Laudo

Pericial de fls. 165/167, onde se infere que os materiais apreendidos com o

acionado, se tratavam, efetivamente, de substâncias entorpecentes, no caso, crack.

A autoria do crime de tráfico imputado ao acionado ecoa da prova produzida,

evidenciada sua participação ativa na venda do entorpecente.

Interrogado na fase policial, o acionado optou pelo silêncio, atitude que não se espera de quem se diz inocente (fls. 23).

Em audiência, negou a acusação.

Contudo, apresentou enredo fantasioso e inventivo, de todo embusteiro e

inverossímil, revelador, unicamente, do espírito aguerrido e aventureiro do

criminoso, de simplesmente pretender negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir.

Triste investida!

Doutro lado, temos o restante da prova acusatória, de todo séria, encimada nos

relatos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante do réu.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, as testemunhas Clovis Pereira de Andrade e

Pedro Vinícius Lima Roa Bolotta, em depoimentos absolutamente consonantes,

declararam que estavam realizando patrulhamento de rotina em local conhecido como

ponto de venda e uso de drogas, oportunidade em que avistaram uma aglomeração de

indivíduos aparentando serem usuários de drogas, perto de uma barraca na via

pública. Ao abordarem os possíveis usuários, nada de ilícito foi encontrado. Ao

abordarem o indivíduo que estava no interior da barraca, ADRIANO LUIS DE MATOS, não

localizaram nada de ilícito, ele admitindo que aquela seria sua morada. Realizada

revista no interior da barraca, então, localizaram a quantia em dinheiro e

aproximadamente noventa porções de crack. Também localizaram um telefone celular.

Ao ser indagado dos fatos, Adriano desconversou a respeito das substâncias.

Informaram, também, que junto com o réu havia um outro indivíduo, este que foi dispensado, na medida em que por ele e pelo acionado, confirmado que estava ali, mas no local não tinha morada.

Neste quadro, dúvida não me paira de que o acionado guardava, ocultava e vendia

drogas, consistentes em 98 (noventa e oito) invólucros plásticos contendo 24,4g

(vinte e quatro gramas e quatro decigramas) de crack, marcadamente destinadas à

entrega para o consumo de terceiros, mormente porque o acionado não demonstrou

condições econômicas para ter tamanha quantidade de drogas unicamente para seu

deleite pessoal, sequer comprovando possuir emprego lícito.

Consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou

leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o

acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em

dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerassem suspeita de especial

motivo para prejudicar o acusado.

A grande quantidade de drogas apreendidas, num total de 98 (noventa e oito) porções

de entorpecentes, a forma de armazenamento, guardadas as drogas em porções

individuais, prontas para a venda no "varejo", a apreensão de quantia de dinheiro

em espécie (R\$ 130,00), as circunstâncias do flagrante, os depoimentos firmes dos

policiais que o detiveram, enfim, todo o arcabouço probatório aponta para a

conclusão inarredável de que o acusado efetivamente praticou a conduta criminosa

que lhe é imputada pelo Órgão Ministerial.

De tal forma, da prova se extrai que efetivamente o réu praticou a conduta descrita na Denúncia, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória. Com efeito, irrelevante se mostra a não identificação precisa do cliente. Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga, estando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de "guardar, ocultar e vender" o entorpecente.

Assim, as provas confirmaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o que confere um quadro de certeza quanto aos termos da imputação dada pelo Ministério Público.

Bem firmadas as responsabilidades do réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais se mostram de todo desfavoráveis.

Com efeito, da certidão de fls. 50/53 extrai-se que o réu possui maus antecedentes, decorrente de condenações definitivas pela prática do crime de furto qualificado (processo nº 0001535-43.2002-18ª Vara Criminal, processo nº 0090117-77.2006-21ª Vara Criminal Central e processo nº 0087881-79.2011- 30ª Vara Criminal Central) e roubo (processo nº 0050984-57.2008- 14ª Vara Criminal Central da Capital).

Importante destacar que o Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.818, com repercussão geral reconhecida, fixou, por maioria de votos, a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Destarte, à luz das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, acima analisadas, estabeleço sua pena base em seis anos de reclusão e seiscentos dias multa.

Em segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, observo que o acionado é reincidente específico, conforme se extrai da certidão de fls. 50/53, tendo sido condenado em definitivo pela prática anterior do crime de tráfico de drogas (processo nº 0024858-23.2015- 22ª V ara Criminal). Assim, frente a tais ponderações, majoro as reprimendas do acusado em 1/6 encerrando o cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, bem como o pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 700 (setecentos) dias multa, reprimendas estas que torno definitivas, na medida em que inexistem causas de aumento ou de diminuição de penas, não sendo aplicável o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em se tratando de acusado reincidente.

O sentenciado cumprirá a pena corporal aplicada pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, no regime inicial fechado, considerando o quantum da pena corporal aplicada, aliado ao fato de que se trata de sentenciado reincidente específico, sendo descabido qualquer outro regime mais brando.

No que tange a eventual substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, observo que o quantum da pena aplicada impede a concessão da benesse disposta no art. 44, do CP, eis que fixada acima do limite legal de quatro anos, conforme prevê o inciso I do citado artigo. Além disso, a substituição da pena privativa de liberdade encontra óbice na condição de reincidente específico que ostenta réu, nos exatos termos do artigo 44, inciso II, do CP. Não bastasse, a medida sequer seria recomendável (art. 44, inciso III, do CP). Assim, inviável aplicação de pena diversa da corporal.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Ademais, tendo em conta a pena aplicada, e o tempo de custódia que descontou até então, não faz jus a qualquer benefício.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido e assim o faço para CONDENAR o réu ADRIANO LUIS DE MATOS ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 700 (setecentos) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06, por infringência ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Sensíveis os requisitos que fundamentaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva do réu, e ainda mais agora, tendo sido condenado a duras penas, de modo que, acaso posto em liberdade, invariavelmente não se colocará de modo voluntário ao cumprimento de suas reprimendas, mantenho a prisão preventiva do sentenciado. Assim se garante a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal. Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados, transferindo-se o valor apreendido a fls. 11 (R\$ 130,00) ao FUNAD, posto tratar-se, evidentemente, de produto auferido com a prática da infração, oficiando-se à autoridade policial para que apresente nos autos o comprovante de depósito da referida quantia. Arcará o condenado, com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. DESMEMBREM-SE OS AUTOS EM RELAÇÃO À CORRÉ LEILA ROBERTA DOS SANTOS. Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados. P.R.I.C.

São Paulo, 15 de setembro de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06